

מסכת נדרים

מסכת נדרים נשנית בסדר נשים, משום שעיקר פרשת נדרים בתורה עוסקת באב שמפר נדרי בתו ובעל שמפר נדרי אשתו. הטעם שהובאה אחר מסכת כתובות, כתב הרמב"ם משום שבעל מפר נדרי אשתו רק אחר הנישואין כמו שאר חיובי הכתובה (אחר האירוסין הבעל מפר רק עם האב), בגמ' סוטה איתא שהובא אגב פרק המדיר שנשנה בכתובות.

סדר מסכת נדרים: א-ג - הגדרת נדר - הנדרים האסורים והמותרים. ג-ח - פירושי נדרים - כשאדם נדר מאיש או מחפץ או לזמן מסויים, מה נכלל בנדר. ד-ה - דיני המודר הנאה מחבירו. ט - התרת נדרים ע"י חכם שמוצא פתח. י-יא - הפרת נדרים, אב לבתו ובעל לאשתו.

פרקים א-ב וחצי פרק ג' עוסקים בהגדרת נדר: א - לשון נדר האסור. ב - לשון נדר המותר. ג - נדרים שהקילו בהם מצד הכוונה ולא מצד הלשון.

פרק א - לשון נדר האסור

פרק זה עוסק בהגדרת נדר האסור, דהיינו שאף שאינו נודר בלשון הרגילה נאסר. משנה א - ידות נדרים, דהיינו שאינו אומר מפורש שאסור אלא לשון הקרובה לזה. ב - כינויים, דהיינו שאומר לשון איסור אך בכינוי. ג-ד - התפסה בקרבן, דהיינו שאומר שאסור בהנאה כמו קרבן. ג - שאינו מזכיר קרבן אלא דברים השייכים להקדש. ד - שאומר מפורש קרבן בצורות שונות, וכן דין נדר בדבר שיש בו ממש.

א - כלל בכינויים, פירוט ידות

ב - פירוט כינויים

ג - התפסה בדברים המשתייכים להקדש

ד - קדשים, דבר שיש בו ממש

פרק ב - לשון נדר המותר

תחילת הפרק עוסק בלשון נדר שאינו חל. אגב חומר שבועה מנדר בעניין זה, מביא ב' דינים שחמור נדר משבועה. בסוף מביא נדרים המותרים ע"פ פירושם.

ואלו מותרין - בפרק א' משניות ג' ד' הביא ג' דינים בלשון נדר האסור: א - דוגמאות להתפסה בהקדש שהוא דבר הנדור (לחולין לא אוכל לך). ב - לשון שמשמעותו נדר (הקרבן, כקרבן). ג - דבר שיש בו ממש (קונם פי עושה עמך). וכנגדם מביא כאן ג' דינים להיפך: א - דוגמאות לדבר האסור ולא נדור (כבשר חזיר). ב - לשון שאין משמעותו נדר (קרבן לא אוכל לך). ג - דבר שאין בו ממש (קונם שאיני ישן). (וצ"ב מדוע הקדים ג' לב' בשונה מפרק א', בפרט ע"פ המבואר בגמ' שזה חומר בנדרים מבשבעות קאי ארישא על קונם שאיני ישן, יתכן כדי לסמוך האומר לאשתו הרי את עלי כאימא לקונם שאיני משמשך).

יש נדר בתוך נדר - הובא כדוגמא נוספת לחומר נדרים משבועות.

סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל - יתכן שהובא כהמשך לנדרים המותרים וכאן מקילים רק אם פירש להקל, או אגב משנה א' שהנודר בדבר האסור לא חל הנדר, מביא דוגמאות שיש להסתפק אם הם דבר האסור או נדור.

נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים - הוא המשך לנדרים שפירושם להקל, אך כאן הפירוש הוא נגד המשמעות הפשוטה, ולכן מחמירים על הנשאל או מלמדים אותו.

נדרים המותרים	המותרים ע"פ פירושם
א - התפסה באיסור, דבר שאין בו ממש	ד - שמשמעו קודש או איסור
ב - לשון שאינו נדר, ביטול מצוה	ה - פירוש שלא כפשוטו
ג - נדר בתוך נדר	

פרק ג - נדרים המותרים, נדר מקבוצת אנשים

חצי פרק זה עוסק בנדרים המותרים מצד שלא היה כוונה לנדר. והוא המשך לפרק הקודם שדן בנדרים המותרים.

חצי פרק ג' ופרקים ו' ז' ח' עוסקים בפירוש נדרים, ודנים בנדר מדבר מסויים מה נכלל בנדר. ג - קבוצת אנשים. ו-ז - מאכלים וכלים. ח - זמנים. פרקים ד-ה עוסקים במודר הנאה מחבירו במה נאסר, והובא סמוך לפרק ג' שעוסק בנדר מאנשים.

צ"ב מדוע התחיל נושא פירושי נדרים באמצע פרק ג', יתכן אגב שדיבר על המדיר אשתו ובניו שאשתו מותרת ובניו אסורים, ממשיך בדינים נוספים של הנודר מאנשים שחלקם אסורים וחלקם מותרים. יתכן עוד, שיש קשר בין פירושי הנדרים שבפרק זה לד' נדרים שהתירו חכמים, משום שרוב הדוגמאות הם דברים שמפרשים אותם שלא כפשוטם אלא לפי כוונת הלב, בדומה לד' נדרים שהתירו משום כוונת הלב. (וכן הסיום ברוב המשניות: "לא כאלו שהולכים מעכו ליפו" (תלוי בשני הפירושים בגמ'), "שלא נתכוין זה אלא למי שהחמה רואה", "שאין נקראין שחורי הראש אלא אנשים", "לא נתכוין זה אלא במי שדרכו להוליד", "שאין הערלה קרויה אלא לשם הגויים").

נודרין להרגין - הוא דוגמא נוספת לנדר אונסין.

הרי נטיעות האלו קרבן אם אינן נקצצות - צ"ב קשר משנה זו לכאן, ומבואר בגמ' שמלבד הנידון אם יש פדיון, יש חידוש בעצם הדין שקדוש, שהיה צד לומר שלא התכוין לנדר כיון שחשב שודאי יקצצו, ופרשו תוס' שדומה לנדר זרוזין דהו"א שלא נדר אלא לאמן את דבריו שודאי יקצצו, והרא"ש כתב שדומה לנדר שגגות שחשב שבאמת יקצצו ולא התכוין לנדר, והובא בסוף הד' נדרים כיון שזה מקרה לחומרא שלא התירוהו. י"א שהובא אגב הנודר להרגין שהיא תרומה כדי להצילה מהפסד, ואף כאן מקדיש את הנטיעות והטלית כדי שבזכותן ינצלו מהפסד, אך כאן מתכוין באמת להקדיש והדמיון מצד המקרה.

הנודר משובתי שבת - מכאן עד סוף הפרק - ישראל לעומת כותים וגויים.

שאיני נהנה לישראל לוקח ביותר ומוכר בפחות - דין זה קשור לפרק הבא מה נחשב הנאה, והובא כאן דרך אגב.

מאוסה הערלה, גדולה מילה - הובא אגב הנודר ממולים וערלים.

ד' נדרים המותרים	נדר מקבוצת אנשים
א - זירוזין	ו - יורדי הים ויושבי היבשה
ב - הבאי, שגגות	ז - רואי החמה
ג - אונסין	ח - שחורי הראש
ד - נדר להצלת גניבה	ט - ילודים ונולדים
ה - הקדשת העומד להפסד	י - מצוות ומנהגי ישראל
	יא - כינוי ליהודים ונכרים, מקח וממכר במודר, שבח המילה

פרק ד - מודר הנאה - ההנאה האסורה

פרקים ד-ה עוסקים במודר הנאה מחבירו במה נאסר. פרק ד' עוסק בהגדרת ההנאה האסורה, ופרק ה' עוסק בהנאה מדברים המשותפים לנודר ולאנשים אחרים האם מותר למודר ליהנות מהם.

משנה א' עוסקת במודר מאכל, וממשנה ב' והלאה במודר הנאה. ב-ג - הנאות המותרות. ד-ו - המותרות בהגבלה. ו - הנאות האסורות. ז-ח - פתרון להיתר הנאה.

אמר לו השאילני פרתך - דין זה קשור לפירושי נדרים ולא לפרק זה, אלא אגב הדין שלא ישאילנו, הביא דין נדר הבא מחמת שאלה.

מודר מאכל	האסור
א - הנאה המביאה למאכל	ו - שאלה הלואה ומכירה, נודר מפרתו
המותר למודר הנאה	הנאה בעקיפין
ב - פריעת חוב, אבידה	ז - על ידי חנוני ופעלים
ג - מעשרות, קרבנות, לימוד, מזון ביתו ובהמתו	ח - מתנה והפקר
המותר בהגבלה	
ד - ביקור ורפואה, רחיצה אכילה ועבודה ביחד	
ה - שדה ופירות בשביעית	

פרק ה - מודר הנאה - דברים משותפים

פרק זה עוסק בהנאה מדברים שמשותפים לנודר ולאנשים אחרים האם מותר למודר ליהנות מהם. מתחיל בשותפים שנדרו, וממשיך בנודר המשכיר או מוריש ומוכר לאחר, וממשיך בדברים ציבוריים האם נחשב הנודר כבעלים, ומביא פתרון לכתוב לנשיא או לתת לאחר.

המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל - דין זה הובא בפרק ד' והוסיף כאן הגבלה שצריך להיות מתנה שלימה, וצ"ב מדוע נשנית פעמים. חכ"א ביאר שיש בדין זה ב' חידושים, א' שאין זה נחשב הנאה אע"פ שבעקיפין נהנה ממנו. ב' מה נחשב נתינה אמיתית. ובפרק ד' שעוסק מה נחשב הנאה, מחדש שהנאה בעקיפין מותרת. ואילו בפרק ה' שעוסק מה נחשב שייך לנודר, מחדש שצריך שתהיה נתינה שלימה.

שותפין	דברים ציבוריים
א - הנאתם זה מזה	ד - לשון האוסר והנאסר, הכלל
ב - הנאת אחר מהם	ה - פירוט, פתרון בכתיבה לאחר
ביד אחר	מתנה לאחר
ג - שכירות, ירושה ומכר	ו - הערמה בנתינה

פרק ו - הגדרת מאכלים

פרקים ו-ח ממשיכים בנושא פרק ג' - פירושי נדרים. ו - מאכלים. ז - מאכלים כלים ומקומות. ח - זמנים.

הדוגמאות בפרק נמשכים מעניין לדומה לו: א-ב - מיני תבשיל. ג - דגים - אגב מליח של דג. ד - חלב וגבינה - קום דומה לציר דגים, וכן גבינה מלוחה וטפילה דומה לדגים מלוחין וטפלין. ה - בשר - רוטב דומה לקום החלב. ו - יין - דומה לבשר בדין טעם, ובחילוק בין סתם לזה. ז - תמרים וסתוניות - דבש וחומץ דומה ליין ושמץ. ח - שם לוי - אגב יין ושמץ. ט - מאכלים שונים.

א - מבושל ותבשיל	ו - בשר
ב - מעשה והיורד לקדירה	ז - יין
ג - כבוש, שלוק, צלי, מליח	ח - תמרים וסתוניות
ד - דגים	ט - שם לוי
ה - חלב וגבינה	י - כרוב, גריסים, מקפה, עדשים, חיטים וגריסים

פרק ז - הגדרת מאכלים כלים ומקומות, חילופין וגידולין

א-ב - המשך הגדרת מאכלים, צ"ב מדוע לא חובר לפרק ו'. ג-ו - הגדרת כלים ומקומות. ז-ח - חילופין וגידולין. ט-י - נדר לאשתו התלוי בזמן.

הנודר מן הדגן - הובא אגב פול המצרי שהזכיר במשנה א'.

קונם פירות אלו עלי, האומר לאשתו - כאן עובר לנושא חילופי וגידולי מה שנדר ממנו, ואף זה תלוי בפירוש נדרים מה כוונת הנודר.

שאת עושה איני אוכל עד הפסח - הובא אגב נודר ממעשה ידי אשתו, ומכאן עובר לדבר בזמנים שעוסק בהם בפרק ח', אך שם הנידון מה גדר הזמן שנדר, וכאן הנידון בפירוש הנדר עצמו.

שאת נהנית לי עד הפסח - כאן מדיר אשתו ממנו, ודומה למשנה הקודמת שעוסקת בפירוש נדר באשתו התלוי בזמן.

הגדרות	חילופין וגידולין	נדר לאשתו לזמן
א - ירק	ו - פירות	ח - הנאתו ממעשה ידיה
ב - דגן ותבואה	ז - מעשה ידי אשתו	ט - הנאתה ממנו אם תלך לבית אביה
ג - בגדים		
ד - בית ועליה		
ה - מטה ודרגש, עיר ובית		

פרק ח - הגדרת זמנים

פרק זה עוסק ברובו בפירוש לשון נדר בזמנים, סוף הפרק עוסק בנדרים המתפרשים שלא כפשוטם.

א - יחידות זמן: יום, שבוע, חודש, שנה ושבוע.

ב-ה - זמנים מסויימים לפי סדר השנה מניסן: פסח, קציר בציר ומסיק, קיץ, גשמים, חודש העיבור.

ה-ו - הנודר מאכילת דבר מסויים עד זמן מסויים, שמפרשים נדרו שלא כמשמעו הפשוט (לגבי פסח ושבט שאמר עד שיהא שמשמעו עד שיעבור, ולגבי צום שמפרשים עד ערב הצום), אלא לפי מנהג בני אדם לאכול דבר זה: יין בליל פסח, בשר בליל הצום, שום בליל שבת.

ז - כוונה בנדר שלא כפשוטו: ויתור על נתינה וקבלה, סירוב נישואין וסעודה. המקרה הראשון שנדר עד שיטול או יתן אף הוא תלוי בזמן כשאר הפרק, ושאר המקרים אינם תלויים בזמן והובאו כאן אגב הדינים הקודמים שמפרשים את הנדר שלא כפשוטו, וכן נסמכו דינים אלו לפרק הבא שעוסק בהיתר נדרים "כלום אמרת אלא מפני כבודי", דומה לתחילת הפרק שעוסק בכבוד אביו ואמו, נמצא שסוף פרק ז' קשור לפרק ח', וסוף פרק ח' קשור לפרק ט'.

עד הפסח, עד הקציר, עד הקיץ, עד הקציר - הטעם שהפסיק בקיץ בין קציר לקציר, משום שבפסח קציר וקיץ הנידון האם עד ועד בכלל או לא, ובקיץ מפרש גם את גדר זמנו, ואז חוזר לקציר לפרש את גדר זמנו.

הגדרת זמנים	כוונה בנדר שלא כפשוטו
א - יום, שבוע, חודש, שנה ושבוע	ו - בשר עד הצום, שום עד שבת
ב - פסח	ז - ויתור על נתינה וקבלה, סירוב נישואין וסעודה
ג - קציר בציר ומסיק, כלל	
ד - קיץ, קציר	
ה - גשמים, חודש העיבור, יין עד פסח	

פרק ט - היתר נדרים

פרקים ט-יא עוסקים בביטול נדרים. ט - התרת נדרים. י-יא - הפרת נדרים.

התרת נדרים אינו מפורש בתורה אלא ברמז, ואילו הפרת נדרים מפורש בתורה באריכות. התרה עוקרת את הנדר למפרע, ואילו הפרה רק מכאן ולהבא.

הפרק מתחיל במחלוקות תנאים, וממשיך בדברים המוסכמים. כל הפרק עוסק בהיתר ע"י פתח, מלבד המשנה האחרונה שעוסקת בנדר בטעות שאין צריך פתח בדעת ר' ישמעאל נחלקו המפרשים אם צריך פתח.

א-ב - קולות ר"א. ג-ד - קולות ר"מ (בראשון נחלקו עליו). ה-ח - קולות ר"ע (שלא נחלקו עליו). ח-ט - לכו"ע.

קולות ר"א	קולות ר"ע
א - כבוד אביו ואמו	ה - כתובת אשתו
ב - נולד	ו - ימים טובים ושבתות, הותר מקצתו
	ז - הותר מקצתו באנשים
	ח - הותר מקצתו ביין ובצל
קולות ר"מ	
ג - נולד במפרש טעם הנדר	לכו"ע
ד - פתח מהכתוב בתורה	ט - כבוד עצמו ובניו
	י - טעות ושינוי בנוי אשה

פרק י - נערה המאורסה, זמן ההפרה

פרקים י-יא עוסקים בהפרת נדרים ע"י האב והבעל. פרשת נדרים בתורה עוסקת בעיקר בזה, וזה הטעם שמסכת זו נשנית בסדר נשים.

א-ד - נערה המאורסה - מי מפר לה (א-ג) ועד מתי (ד).

ה-ו - ארוסה הניזונת ושומרת יבם - האם נחשבת נשואה או ארוסה.

ז-ח - זמן ההפרה - קודם הנדר ואחריו.

האומר לאשתו כל הנדרים שתדרי - נראה שהובא אגב דברי ר"א בדין שומרת יבם ואף כאן ר"א מקל בהפרה ומביא קל וחומר, או שדומה למשנה ג' שמפר את כל הנדרים יחד.

הפרת נדרים כל היום - במשנה הקודמת דן האם אפשר להפר לפני הנדר, וכאן דן אחר הנדר כמה זמן אפשר להפר.

מי מפר	מתי מפר
א - צורך באב ובעל	ז - קיום והפרה קודם הנדר
ב - ריקון רשות, הפרה בבגרות	ח - הגדרת יום שמעו
ג - כמה בעלים	
ד - הפרה לפני הנישואין	
ה - ארוסה הניזונת	
ו - שומרת יבם	

פרק יא - הנדרים שמפר, דיני הפרה, שאין להם הפרה

א-ד - אלו נדרים מפר - עינוי נפש (א-ג) ודברים שבינו לבינה (ד). קונם כהנים ולויים נהנים לי - דומה לדין שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה.

ה-ז - דיני ההפרה - הפרה בטעות (ה), קיום והפרת מקצת (ו) הובא אגב נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים, לא ידע שיכול להפר אם נחשב אח"כ ליום שמעו (ז) דומה להפרה בטעות.

ח - המודר הנאה מחתנו - דין זה אינו קשור להפרת נדרים אלא לפרק ד' במודר הנאה, והובא בפרק זה משום שעוסק בנדרים הקשורים לאיש ואשתו.

ט-י - נשים שאין להם הפרה - אלמנה וגרושה שאין להם בעל, ויתומות ובוגרות שיצאו מרשות האב.

י-יא - נדרים שבינו לבינה. צ"ב מדוע לא הובא בתחילת הפרק, חכ"א ביאר שנשמך למשנה ט' שיכול להפר נדר שנדרה לאחר שלושים יום, ואף כאן עוסק בהפרת נדר שעדיין לא חל אלא תלוי במעשה, ואף בנטולה אני מן היהודים שייך נידון זה, אם אמרה נטולה אני מן היהודים אם משמשתך כדאיתא בגמ', ואגב זה מביא דין זה כשלא תלתה במעשה. יתכן שרצה לסיים את המסכת בהבאת שלום בין איש לאשתו, בג' נשים שהתירום לבעליהם.

מה מפר	איך מפר	שאין להם הפרה
א - רחיצה וקישוט	ה - הפרה בטעות	ט - אלמנה וגרושה
ב - פירות	ו - קיום והפרה במקצת	י - יתומות ובוגרות
ג - הנאת הבריות, המדיר כהנים ולויים	ז - אי ידיעת אפשרות או צורך בהפרה	מה מפר
ד - בינה לבין אחרים ובינו	מודר הנאה מחותנו	יא - הנאה התלויה במעשה
	ח - מתנה על מנת שלא יהנה הבעל	יב - האוסרת עצמה על בעלה